



Nr. 256 Ministerbesprechung vom 22. Juni 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1421, Bl. 271–273

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Meissner; MinDir. Zechlin, v. Hagenow; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Behandlung des Sperrgesetzes (Fürstenauseinandersetzung).
2. Rheinreise des Reichsrats. [...]
3. Urteil der großen Strafkammer in Erfurt. [...]
4. Frage der Renten der Standesherren.
5. Stellungnahme des Reichsbankpräsidenten.
6. Initiativantrag Müller-Franken, Erkelenz und Genossen wegen Festsetzung des 11. August als Volksfeiertag und des Zentrums wegen Festsetzung gewisser Feiertage.
7. Schulgesetz.

1. Behandlung des Sperrgesetzes (Fürstenauseinandersetzung).

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß nunmehr sämtliche ehemaligen Fürstenhäuser die Erklärung abgegeben hätten, sie würden sich an die Bestimmungen des Sperrgesetzes auch nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer¹ bis zum 1. Dezember gebunden erachten. Eine gesetzliche Verlängerung des Sperrgesetzes komme unter diesen Umständen nach seiner Ansicht nicht in Frage. Das *Reichskabinett* vertrat einmütig die Auffassung, daß jedenfalls wegen der ehemaligen Fürstenhäuser eine gesetzliche Verlängerung des Sperrgesetzes nicht nötig sei².

¹ D. h. nach dem 30.6.27.

² Am 23.6.27 brachten die Fraktionen der SPD und DDP im RT einen als verfassungsändernd bezeichneten GesEntw. ein, der eine Verlängerung des Sperrgesetzes bis zum 31.12.27 vorsah (Antrag Müller-Franken, Koch-Weser u. Genossen: RT-Bd. 416, Drucks. Nr. 3463). Dieser GesEntw. wurde vom RT am 24. 6. dem Rechtsausschuß überwiesen. – Zur Fortsetzung der Kabinettsberatung über die Verlängerung des Sperrgesetzes siehe Dok. Nr. 259, P. 6.

2. Rheinreise des Reichsrats. [...]

3. Urteil der großen Strafkammer in Erfurt. [...]

4. Frage der Renten der Standesherrn.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß die Preußische Regierung, die wegen der Renten der Standesherrn den Erlaß eines Reichsgesetzes wünsche, u. a. auch die Möglichkeit der entschädigungslosen Enteignung gewisser Renten haben wolle, die auf Hoheitsrechten beruhten³. Neuerdings wünsche Preußen auch die Ausdehnung dieses Reichsgesetzes auf die Renten, die zur Zeit noch z. B. an den Kleinadel, an gewisse Kommunen, an adlige und bürgerliche Gutsbesitzer gezahlt werden müßten. Hier handele es sich insgesamt um einen jährlichen Betrag von ungefähr 5 Millionen Mark. Wegen der letztgenannten Renten könne das Reich nach seiner Ansicht überhaupt nichts veranlassen. Im übrigen gäbe es wohl drei Lösungen:

a) Entweder es geschehe nichts; dann würden die Renten der Standesherrn ungefähr auf 80–90% aufgewertet werden.

b) Es könnten aber auch die Regierungsparteien im Reichstag einen Initiativantrag einbringen, wonach ein Schiedsgericht auch nach Billigkeit und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung seit der Staatsumwälzung entscheiden solle. Dieser Antrag werde sich wohl noch im Rahmen der Reichsverfassung halten. Bei Annahme dieses Entwurfs sei mit einer Aufwertung der Renten in Höhe von vielleicht 60–70% zu rechnen.

c) Ein Reichsgesetzesentwurf, der eine Enteignung gewisser Renten der Standesherrn vorsehe, sei verfassungswidrig und nach seiner Ansicht undiskutabel.

Staatssekretär *Dr. Meissner* führte aus, daß die Vertreter der ehemaligen Fürstenhäuser, Minister a. D. Boden und Geheimrat von Brandenstein, dem Gedanken eines Schiedsgerichts zugestimmt hätten.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß die Regierungsparteien jedenfalls sich umgehend einigen müßten.

Das *Reichskabinett* stimmte dieser Auffassung zu⁴.

5. Stellungnahme des Reichsbankpräsidenten⁵.

Der *Reichskanzler* knüpfte an die gestrige (21.6.1927) gemeinsame Sitzung des Reichsministeriums mit dem Reichsbankpräsidenten⁶ an und stellte nach Erörterung gewisser Einzelfragen fest, daß das Reichskabinett über die Angelegenheit nochmals werde sprechen müssen.

³ Vgl. dazu Dok. Nr. 239 unter b).

⁴ In einer Besprechung mit Vertretern der Regierungsparteien am 23. 6. ließ RJM Hergt einen im RJMin. aufgestellten GesEntw. über die Renten der Standesherrn verteilen, demzufolge die Entscheidung über Streitigkeiten zwischen den ehemaligen Standesherrn und den Landesregierungen über die Standesherrnrenten einem Schiedsgericht übertragen werden sollte. Der RJM „stellte den Gedanken zur Erörterung, daß die Regierungsparteien einen derartigen Entwurf als Initiativentwurf im Reichstag einbrächten. Die Reichsregierung beabsichtige nicht, einen derartigen Entwurf einzubringen.“ Die anwesenden Vertreter der Regierungsfractionen erklärten sich bereit, diese Frage mit ihren Fractionen zu besprechen (Niederschrift Wiensteins in R 43 I/2207, Bl. 311–312). – Zum Fortgang der Kabinettsberatung siehe Dok. Nr. 265.

⁵ Siehe dazu Dok. Nr. 257.

⁶ Dok. Nr. 254.

6. Initiativantrag Müller-Franken, Erkelenz und Genossen wegen Festsetzung des 11. August als Volksfeiertag und des Zentrums wegen Festsetzung gewisser Feiertage.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß der Preußische Minister des Innern an ihn in dem Sinne geschrieben habe, der Reichsrat müsse noch rechtzeitig Gelegenheit haben, zu dem Antrag Müller-Franken, Erkelenz und Genossen bezüglich gesetzlicher Festsetzung des 11. August als Volksfeiertag und des Zentrumsantrages bzgl. der gesetzlichen Festsetzung gewisser Feiertage ⁷ Stellung zu nehmen. Er (der Reichsminister des Innern) wolle morgen (23. Juni 1927) im Reichsrat erklären, daß beide Anträge gemeinsam behandelt werden müßten und daß die Frage der gesetzlichen Festsetzung des 11. August als Verfassungsfeiertag nicht von der allgemeinen Feiertagsfrage getrennt werden könne.

Bedenken wurden hiergegen nicht geäußert.

7. Schulgesetz.

Der *Reichsminister des Innern* erläuterte das im Entwurf von ihm fertiggestellte und in der Sitzung an einige Mitglieder des Reichskabinetts verteilte Schulgesetz ⁸. Er bezeichnete es als sein Hauptziel, möglichst restlose Übereinstimmung sämtlicher Regierungsparteien über den Entwurf herbeizuführen.

Der Entwurf soll in der Sitzung des Reichsministeriums vom Montag, den 27. Juni 1927 nochmals erörtert werden ⁹. Es wurden sodann die Möglichkeiten besprochen, den Entwurf beschleunigt im Reichstag zu beraten.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte den Weg des Initiativantrages der Regierungsparteien für gangbar. Es sei jedoch vor allem die Stellung der Deutschen Volkspartei hierzu abzuwarten.

Die Sitzung wurde sodann geschlossen.

⁷ Siehe Dok. Nr. 249, Anm. 4.

⁸ Dieser von RIM v. Keudell vorgelegte Entwurf eines Reichsschulgesetzes war weder in den Akten der Rkei noch in den einschlägigen Ressortakten und Nachlässen zu ermitteln. Offenbar ist dieser Entwurf aus Gründen der Geheimhaltung nur den Ministern persönlich zur Kenntnis gebracht, jedoch nicht, wie bei Ressortvorlagen üblich, der Rkei zugestellt worden. Die früheste Entwurfsfassung, die ermittelt werden konnte, ist der Regierungsentwurf eines Reichsschulgesetzes („Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung der Artikel 146 Abs. 2 und 149 der Reichsverfassung“), der nach Abschluß der Kabinettsberatungen am 16. 7. durch WTB veröffentlicht (R 43 I/779, Bl. 118–120) und am 19.7.27 vom RIM dem RR vorgelegt wurde (RR-Drucks. Nr. 102; auch in R 43 I/779, Bl. 121–127; abgedr. in: Landé, Aktenstücke zum Reichsvolksschulgesetz, S. 70–102). Dieser Regierungsentwurf ist zum besseren Verständnis der folgenden Beratungen über den Ressortentwurf des Reichsschulgesetzes heranzuziehen.

⁹ Siehe Dok. Nr. 259, P. 5.

Zitierhinweis

Nr. 256 Ministerbesprechung vom 22. Juni 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 808–810 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D256>